

전 북 대 학 교 병 원

징계 및 경고 요구

제 목 00000 0000장치 구매업무 부적정

소 관 부 서 전북대학교병원 000과

조 치 부 서 전북대학교병원 000과

내 용

1. 개요

전북대학교병원(이하 “병원”이라 한다.) 000과는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다.)」 및 병원의 규정에 따라 고정 자산, 재고자산, 부외자산 등에 대하여 구매 및 관리업무를 수행하고 있다. 이번 특정감사는 000과 코로나-19 환자 진료에 필요한 0000장치의 입찰과정에 대한 부정적 언론보도(3회)에 따라 이러한 내용에 대한 진위 여부를 점검·확인하기 위하여 실시하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

병원의 「의료기자재 기술검토 지침¹⁾」 제3조(기술검토)에 따르면 의료기자재 제품별 규격·기능·성능을 확인하고 국가계약법 및 병원의 회계규정 범위 내에서 사용부서의 의견이 반영 될 수 있도록 하는 정도로 규격조사자의 권한을 설정하고 있어, 의료기자재의 도입 수량이 추가되거나 적정한 수준을 넘어서는

규격을 추가하여 진행하는 경우 위원회의 승인 후 「위임전결규정」 별표1에 따라 병원장의 결재가 이루어져야 한다.

또한 「국가계약법²⁾시행령」 제18조의 2에 따르면 물품의 구매에 있어서 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정 되는 경우에는 먼저 규격입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시하고 규격입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰에 참가할 수 있는 자격을 부여하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

000과는 [표1]과 같이 2022. 4. 4 0000과(의료기자재도입심의)로부터 000000장치 3대를 구매계약을 의뢰받았음에도 5대를 구매계약 하였고, 2022. 3. 29 일 000 DDD로부터 0000, 0000 000 연동, 유·무선 연동 규격 추가에 대한 요청을 받고 추가된 규격을 구현할 수 있는지 여부를 정확한 규격검토 없이 입찰참여 업체에게 유선으로 확인 후 입찰공고(공고번호 : 0000-00)에 규격을 추가 하여 입찰을 진행하였다.

[표1] 위원회 승인에서 구매계약까지의 규격 및 수량 변경

구분	위원회 승인	기술검토 결과	구매 의뢰	입찰공고 (공고번호 0000-00)	최종 구매계약
규격 변경	최초	최초	최초	최초 + 0000, 0000 000 연동 + 유·무선 연동	최초 + 0000, 0000 000 연동 + 유·무선 연동
000000장치 수량 변경	최초 (3대)	최초 + or more	최초	최초 + or more	최초 + 000000장치 2대

*자료: 000과 답변서 재구성

1) 입찰공고 시점('22.04.12)의 지침 적용

2) 「기타공공기관 계약사무 운영규정」에 따라 기타공공기관은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용함.

또한 OOOOOO AAA은 OOOO- OOO연동³⁾ 여부가 입찰공고 이전에 실시된 시연회(3회_ 2022. 3. 28., 2022. 3. 29., 2022. 4. 6)에서 구현되지 못하였고 1단계 규격입찰 시 국내에 적용된 사례가 없어 적격여부를 판정할 수 없었음에도 입찰에 참여한 3개 업체의 제품(A사, B사)에 대해 모두 합격처리하였다.

한편, 「국가계약법 시행령」 제33조, 제35조에 따르면 긴급한 입찰공고 5일전까지 공고할 수 있도록 되어 있고 공고사항의 정정이 필요한 경우에는 남은 공고기간에 5일 이상을 더하여 공고하도록 되어 있으나, 2022. 4. 12 OOOO, OOOO OOO 연동, 유·무선 연동 규격을 추가하는 정정공고(OOOO-OO)를 하면서 남은 공고기간에 3일을 가산하여 입찰을 진행하였다. 또한 1차 입찰공고(공고번호 2022-48)를 진행함에 있어 병원장의 결재를 득하지 않고 입찰공고를 진행하였다.

4. 징계요구 양정

OOO과 OOOOOO OOO AAA은 의료기자재 입찰 시 공고 규격서 작성, 의료기자재 1단계 입찰에서의 적격판정 등 의료기자재 도입 시 규격검토에 대한 전반적인 업무를 주관하면서 본인의 최종 결정으로 수량과 규격을 추가하였고, 추가된 규격에 대해 1단계 규격입찰 시 적격여부 결정에 있어 신중하게 규격검토 후 합격 여부를 결정해야 함에도 합격처리한 점과 이로 인한 언론 보도 및 감사원 민원으로 병원의 명예와 위신을 손상시킨 행위는 「국가계약법 시행령」 제18조의 2와 「복무규정」 제4조(성실의무)⁴⁾에 위배된 것으로 「인사규정」 제62조(징계사

유) 제1호⁵⁾ 및 제2호⁶⁾ 의거하여 징계사유에 해당한다.

그러나 업체 간 경쟁을 유도하여 병원의 예산을 절감한 점, 본인의 최종결정이 있었다고는 하나 사용부서 의료진의 의견을 반영한 점, 코로나-19환자 진료에 대해 시급성을 요한 점을 고려할 때, 경징계 처분의 조치를 하는 것이 타당하다.

조치할 사항

전북대학교병원장께서는

① OOO과 OOOOO OOO AAA에게 관련 법령과 규정을 준수하지 않고 업무를 수행한 것에 대해 ‘경징계’ 처분하시기 바랍니다.

② 의료기자재 구매계약 시 공고기간을 잘못 산정하고 입찰공고 시 병원장 결재를 득하지 않은 전 OOO과 OOOO OOO BBB(현 OOOO과 OOOO)과 의료기자재 도입에 따른 규격검토, 계약, 검수 등 OOO과 소관업무 총괄자로서 관리 감독을 소홀히 한 OOO OOO CCC에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(경고)

3) 2022. 8. 8 실시된 OOOOOO팀장 AAA과의 문답에서 2022. 8. 1 병원에서 구매예정인 OOOO 데모장비를 통해 OOO연동 확인하였다고 답변

4) 「전북대학교병원 복무규정」 제4조에 따르면 직원은 법령과 규정을 준수하고 상사의 직무상의 명령에 복종하여야 하며 성실히 직무를 수행하도록 되어 있음.

5) 「전북대학교병원 인사규정」 제62조(징계사유) 제1호 법령 및 제규정에 의한 준수 사항을 위반하였을 경우

6) 「전북대학교병원 인사규정」 제62조(징계사유) 제2호 직무의 내외를 불문하고 병원의 명예와 위신을 손상시키는 행위를 한 경우